

시 정 요 구

1. 제 목 : 공사 무담보채권 상각처리 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제7호에 따라 공사회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권 정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다) 제4조 제1항 제1호에 따르면 소멸시효가 완성된 채권을 상각¹⁾ 대상채권으로 정하고 있으며, 상각요강 제5조에 따르면 소멸시효가 완성된 채권은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각 처리를 하도록 되어 있고

상각 사유가 발생한 채권을 적기에 상각 처리해야만 공사는 「법인세법」 제19조의2와 같은 법 시행령 제19조의2에 따라 대손요건을 충족하는 상각채권 매입원가 상당액을 손금으로 인정받아 법인세를

1) 채권 매입대금·가지급금 등을 대손처리 즉, 회계 상 손실로 처리(채권관리 유지)하는 것으로 상각 시 채권 매입액, 비용 등 장부상 금액에 대하여 세무 상 비용으로 인정받을 수 있음

절감할 수 있고, 채무자는 상각채권에 대해 채무조정을 요청하는 경우 「무담보채권 채무조정규정」 별표1의 ‘Ⅱ-2-나’에 따라 감면을 90%를 적용받을 수 있다.

따라서, 소멸시효 완성 등의 사유로 상각대상에 해당하는 채권은 채권관리시스템(이하 “채권BPM”이라 한다)에 반드시 등록하여 해당 사업연도에 상각처리가 누락되지 않도록 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 서울동부지역본부 소관 무담보채권 중 소멸시효가 완성된 채권에 대한 상각업무가 적절하게 처리되었는지를 점검한 결과

채무자 (주)◇◇◇◇◇◇◇ 채권(□□은행 1998-△△△)의 경우 2004. 12. 1. 소멸시효가 완성되었고 채권BPM에 등록된 발견재산의 회수실익이 없는데도 감사일 현재까지 매입잔액 41,779,000원을 상각처리 하지 않았고

채무자 ●●●●●(주) 채권(◆◆은행 1997-■□■)의 경우 2020. 6. 23. 소멸시효가 완성되었고 연대보증인 전원이 사망하였거나 70세 이상이며, 채권BPM에 등록된 발견재산이 없어 채권회수 실익이 없는데도 감사일 현재까지 매입잔액 7,942,000원을 상각처리 하지 않는 등

[별지] “시효완성 무담보채권 상각 미처리 명세”와 같이 소멸시효가 완성된 무담보채권을 특별한 사유 없이 상각하지 않은 사례 759건이 확인되었다.

한편, 위 별지 목록 중 시효완성일이 2017년~2021년²⁾에 해당하는 채권 697건³⁾(채권잔액 약 336.6억 원, 매입잔액 약 2.7억 원)의 경우 2022년말 채권 상각업무 처리 시 세무 신고조정을 통해 법인세법 상 손금으로 산입하여 법인세 절감이 가능한 대상인 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 금번 감사를 통해 확인한 상각대상 채권을 채권BPM에 등록하여 2022년도 채권 상각처리 시 반영하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 소관 무담보채권과 관련하여 소멸시효 완성된 채권 759건을 금년 상각 처리 시 상각대상에 포함시키도록 하고, 앞으로 내규에 따른 채권 상각을 누락하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

2) 「국세기본법」 제45조의2에 따라 최초신고 및 수정신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있음

3) 소멸시효 완성일이 2017년 이전인 채권은 세무 신고조정 기한 도과로 손금 산입 불가함